

DECRETO EXENTO N° **1021**

MAT.: APRUEBA Y RATIFICA CONVENIO MANDATO
CON EL GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO PARA
ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR
COMUNA DE LO PRADO, CODIGO BIP N°
40008928-0

LO PRADO, **28.05.2020**

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

V I S T O S :

El Memorandum N° 239 de fecha 22 de abril de 2020, de la Directora de SECPLA, el cual remite la Resolución exenta N° 20 de fecha 12 de mayo de 2020, que aprueba convenio Mandato entre el Gobierno Regional, Región Metropolitana con la Municipalidad de Lo Prado, para solicitar que mediante decreto alcaldicio la "Actualización Plan Regulador Comuna de Lo Prado"; y

TENIENDO PRESENTE :

La delegación de funciones, dispuesta por decreto alcaldicio N° 080 de fecha 20 de enero de 2005, modificado por decreto alcaldicio, Materia de Personal N°068 de fecha 24 de enero de 2020.

D E C R E T O :

- 1.- Apruébase y Ratificase por este acto, el Convenio Mandato suscrito con fecha 24 de febrero de 2020, entre el Gobierno Regional Metropolitano, representado por el Sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, Felipe Guevara Stephens para la "Actualización Plan Regulador Comuna de Lo Prado", Código Bip N°40008928-0 (según Res. Exenta N°20 de fecha 12 de marzo de 2020) y cuyo texto se adjunta al presente acto administrativo y entiende forma parte integrante del mismo.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

CARMEN GORROÑO VELASCO
SECRETARIA MUNICIPAL

GONZALO ARÁNGUIZ LEIVA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GAL/CGV/kmo

Distribución:

N° 227/Sec. Municipal-2020

SECPLAC/ Secretaría Municipal/ Asesoría Jurídica/ Control Municipal/ Administración Municipal/ Programa Sociales/ Oficina de Partes

MEMORÁNDUM N° 239. /

ANT.: Proyecto "Actualización Plan
Regulador Comuna Lo Prado"
Código BIP: 400089280.

MAT.: Solicita VºBº para dictar Decreto
Alcaldicio que sancione convenio.

LO PRADO, 22 de Abril del 2020.

DE : DIRECTORA DE SECPLA

A : SEÑOR ALCALDE
DON MAXIMILIANO RÍOS GALLEGUILLOS

Mediante el presente, solicito a usted VºBº para dictar Decreto Alcaldicio que sancione convenio de fecha 24 de febrero de 2020, del proyecto "Actualización Plan Regulador Comuna Lo Prado" Código BIP: 400089280, el cual fue aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano a través de la Resolución Exenta N° 20 de fecha 12 de marzo de 2020.

Saluda a usted,



ADRIANA SANHUEZA CISTERNA
DIRECTORA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Unidad Productora: Secretaría Comunal de Planificación

ASC/GJE/ccg.

INTERNO N°

DISTRIBUCIÓN: Alcaldía –Secplac –Archivo expediente.

CONTRALORIA GENERAL
OFICINA GENERAL DE PARTES

12 MAR 2020

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCIÓN N°

20

SANTIAGO,

12 MAR 2020

VISTOS:

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Y REGULACION

12 MAR. 2020

II CONTRALORIA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGOI. MUNICIPIO DE LO PRADO
OF. DE PARTES Y GESTION DOCUMENTAL

01 MAR 2020

105

RECIBIDO

El Decreto Exento N° 558, de 29 octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que designa Intendente en la Región Metropolitana de Santiago; lo dispuesto en las letras h) y ñ) del artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría Regional y Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones; Ley N° 21.192 de Presupuesto del Sector Público para el año 2020; el artículo 16 de la Ley N° 18.091 sobre Alternativas para Encomendar la Ejecución de Proyectos de Inversión; el artículo 19 bis del D.L. N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y su Reglamento, contenido en el D.S. N° 814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; el D.S. N° 854, de 2004, sobre Clasificación Presupuestaria del referido Ministerio; el Acuerdo N° 465-E-2019 del Consejo Regional Metropolitano, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 20, de 23 de octubre de 2019; la Resolución Exenta N° 64 de 16 de enero de 2020, de Asignación Presupuestaria, de este Gobierno Regional; el Memorandum N° 128 de 22 de enero de 2020 del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos No Financieros; y las Resolución N° 7 y N° 8, de 2019, de la Contraloría General de la República y;

CONSIDERANDO:

1°.- Que, el artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece que la administración superior de cada región del país, está radicada en el Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural, y económico de ella y que el instrumento fundamental para alcanzar tales objetivos es el presupuesto de inversión regional.

2° Que, mediante Acuerdo N° 465-E-19 del Consejo Regional Metropolitano, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 20, de 23 de octubre de 2019, el Consejo Regional Metropolitano, aprobó la propuesta de la Intendenta, recomendada favorablemente por la Comisión de Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación en orden a financiar la ejecución de la iniciativa de inversión denominada "ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO", CÓDIGO BIP N° 40008928-0.

3° Que, existen las disponibilidades presupuestarias para atender su financiamiento y la entidad más capacitada para efectuar la ejecución de la iniciativa de inversión es la MUNICIPALIDAD DE LO PRADO;

RESUELVO

1.- APRUEBASE el convenio mandato celebrado el 24 de febrero de 2020, entre el GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO y la Municipalidad de Lo Prado,

COMANDO EN JEFE
RAZON
PODEREN DE CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA
1 MAR 20
CONTRALORIA REGIONAL
CONTRALORIA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

para la ejecución de la iniciativa denominada "**ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO**", CÓDIGO BIP N° 40008928-0, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO MANDATO

"En Santiago de Chile, a 24 de febrero de 2020, entre el **GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO**, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente y Órgano Ejecutivo don **FELIPE GUEVARA STEPHENS**, ambos domiciliados en calle Bandera N° 46, comuna de Santiago, de esta ciudad, por una parte; y por la otra, la **MUNICIPALIDAD DE LO PRADO**, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria, representada por su Alcalde don **MAXIMILIANO RÍOS GALLEGUILLOS**, ambos domiciliados en San Pablo N°5959, de la misma comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la licitación, adjudicación y celebración del o los contratos que procedan para la ejecución de la iniciativa de estudios y consultoría, denominada "**ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO**", CÓDIGO BIP N° 40008928-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, lo que incluye la realización de todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa de la iniciativa que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cláusulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo, si es que éstas le son proporcionadas por el mandante, salvo que le asista una causa justificada, lo que en todo caso no será obligatorio para la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceñirá rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica será la parte encargada de administrar y ejecutar la iniciativa conforme el objeto de la misma y a las condiciones establecidas, en términos tales que no podrá destinar los recursos a ningún fin o uso, permanente o temporal, diverso de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podrá considerarse un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica deberá otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del Gobierno Regional para supervisar la ejecución de la iniciativa de estudio.

Los plazos que se señalen en el presente convenio serán de días corridos salvo que se señale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Las partes, teniendo presente lo dispuesto en la letra c) del artículo 3 y la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que establecen la necesidad de actualizar el plan regulador comunal a través de las modificaciones que sean necesarias, y que conforme al DFL 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; al Decreto N° 47 de 1992 del mismo Ministerio que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la Ley N° 19.300; y la circular Ord. N° 935 de 1 de diciembre de 2009 que aprueba el DDU-227 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se establecen las exigencias y requerimientos técnicos (estudios específicos) para la elaboración de los planes reguladores comunales, todos los cuales deben ser observados a fin de lograr su aprobación final, se hace necesario proceder a la actualización de los estudios complementarios a la modificación del plan regulador comunal de Lo Prado.

Para lo anterior y conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversión, (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI, el proyecto o iniciativa de estudio requiere fijar los planeamientos metodológicos y técnicos para desarrollar cada una de las etapas que componen la actualización del PRC.

De acuerdo con el artículo primero de la Ley N°21.078, que modificará la LGUC incorporando el artículo 28 OCTIES en dicha LGU, el estudio denominado Actualización Plan Regulador comuna de Lo Prado, IDI N°40008928-0, en adelante el "Estudio PRC", se divide en 6 etapas:

- Etapa 1: Ajuste Metodológico;
- Etapa 2: Metodología, antecedentes, análisis, diagnóstico;
- Etapa 3: Imagen objetivo;
- Etapa 4: Aprobación imagen objetivo por el Concejo Municipal;
- Etapa 5: Anteproyecto del Plan Regulador Comunal;
- Etapa 6: Proyecto del Plan Regulador Comunal.

TERCERO: Corresponderá al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

- a) Proporcionar el financiamiento para la ejecución de la iniciativa de estudio y consultoría, con cargo a los recursos del Presupuesto Regional de la Región Metropolitana (F.N.D.R., Subtítulo 22, según glosa común de los Gobiernos Regionales 02 1 de la Ley de Presupuestos vigente del Sector Público), **Código BIP N° 40008928-0**, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE	ITEM	APORTE M\$
F.N.D.R.	CONSULTORÍAS	\$230.000.-
TOTAL		\$230.000.-

- b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

- c) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversión (SNI) la información de los gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades del mandante:

- a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

- b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervisión técnica a su cargo, conforme a la cláusula sexta, letra b).

- c) Disponer se subsanen las deficiencias o atrasos del proyecto. La Unidad Técnica dictará a la brevedad las instrucciones del caso.

- d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los consultores.

QUINTO: La Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución. Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberán ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través de la División y Departamento competente para dichos efectos. En consecuencia, en el caso de modificaciones del proyecto, el mandante no responderá por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente aprobada por el mandante.

La Unidad Técnica será la responsable de asegurar que el proceso de licitación y contratación se ajuste a la Ley de Compras Públicas y otras normativas pertinentes.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y control que la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional impone al mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

- a) Remitir copia de las Bases Administrativas (bases generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitación, en un plazo no superior a 40 días corridos contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que aprueba el presente convenio;
- b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitación;
- c) Remitir copia del acta de apertura de la licitación, al día siguiente de su realización;
- d) Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación o desistimiento en su caso;
- e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario, si correspondiere;
- f) Remitir copia del decreto o resolución fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitación privada, si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberá informar al mandante, a lo menos con cinco días hábiles de anticipación, antes de la fecha del acto o la reunión según corresponda.

La relación que surja con ocasión del respectivo proceso de licitación y contratación, regirá única y exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el mandante adquiere y/o contrae serán solamente las que expresamente se establecen en forma taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

- a) **Informar** acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la inversión de fuente regional.
- b) **Celebrar oportunamente el contrato** para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservará su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista deberá notificar al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebración.

- c) **Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago** conforme al avance del proyecto, a más tardar el día 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio. Lo anterior, si resultare aplicable.

- d) **Designar un funcionario de la Municipalidad de Lo Prado para controlar** el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio, llevando a cabo toda la fiscalización técnica del proyecto. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este funcionario suscriba.
- e) **Informar, oportunamente al Gobierno Regional** sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda.
- f) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la **imagen corporativa del Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano de Santiago**, mencionando además al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago como responsable financiero y de la **Municipalidad de Lo Prado**, como Unidad Técnica, en los lugares que corresponda.
- g) Para el caso de reevaluación del presente proyecto, será responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional.
- h) **Dar cumplimiento al objeto de este convenio**, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripción del contrato de ejecución.
- i) Una vez totalmente tramitada la resolución que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la brevedad a licitación, según corresponda.
- j) Con el objeto de hacer efectiva la participación de las autoridades en inauguraciones, actos de prensa, eventos, talleres o reuniones, y en general de cualquier actividad que digan relación con el presente convenio, la Unidad Técnica deberá extender de manera obligatoria a nombre del Intendente Regional y de quien corresponda, invitación a los Gobernadores Provinciales, Consejeros Regionales y toda autoridad que, en razón de la materia, tenga injerencia en el desarrollo de la iniciativa. **Además, para el caso de talleres o actividades del plan de participación ciudadana que se desarrollen en el marco de la elaboración del instrumento de planificación respectivo, deberá remitir, obligatoriamente y de manera oportuna, la correspondiente invitación, al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y Presidente del Consejo Regional**, de modo de garantizar el conocimiento de dichas acciones por parte de los Consejeros Regionales.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realización. Dichas garantías serán tomadas a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su oportunidad. Asimismo, deberá remitir copia al Gobierno Regional, de la garantía de seriedad de la oferta que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: El o los estados de pago deberán incluir, **obligatoriamente** los antecedentes que a continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario adoptar:

- 1.- **Oficio conductor de la Unidad Técnica**, solicitando el pago al Gobierno Regional;
 - 2.- **Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana**, calle Bandera N° 46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;
 - 3.- **Resumen de estado de pago**, con firma del funcionario encargado conforme lo estipulado en la cláusula sexta letra d) y visación de la Unidad Técnica, con avance del proyecto, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demás aspectos contractuales pertinentes.
 - 4.- **Detalle del estado de pago**, igualmente suscrito por el referido funcionario, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones, si resultare aplicable.
 - 5.- **Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original**, si corresponde, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relación a los trabajadores del proyecto.
- Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación, si resultare aplicable.

6.- Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, **copia del contrato** celebrado con el contratista, si no se hubiese acompañado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

NOVENO: El presente convenio mandato terminará por el cumplimiento del encargo para el cual fue celebrado. Asimismo, podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha Unidad adoptará todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio mandato, incluida la realización de una nueva licitación u otras de similar naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, según se indica más adelante. De igual forma, el presente convenio terminará por causas o razones financieras y/o presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalización o, también, en caso de ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente convenio mandato dará derecho al mandante para dar por terminado el mismo, *ipso facto*, y sin forma de juicio.

El mandante podrá considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.
- La adulteración o falseamiento en la información proporcionada al Gobierno Regional que de cuenta del estado de avance de la iniciativa de inversión y de los correspondientes estados de pago.
- La ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin que ésta de curso progresivo al convenio injustificadamente.
- En general, el abandono o la no ejecución del proyecto, salvo que concurren causales de fuerza mayor o caso fortuito, a juicio del mandante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le será notificado a la Unidad Técnica mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situación, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro, además, de la posibilidad de derivar los antecedentes a la Contraloría General de la República, en caso de estimarse que existen posibles responsabilidades administrativas comprometidas. Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podrá encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder a su inmediato cierre administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante dará cuenta de este hecho a la Unidad Técnica, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal, el que será comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dará cuenta al mandante del estado de avance de la iniciativa de inversión contratada y se deberán efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su análisis, aprobación y eventual pago, dentro del plazo de 15 días a contar de la notificación de la resolución de término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminación anticipada del presente convenio mandato deberá ser aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad Técnica.

DÉCIMO: El plazo máximo de este convenio será de 25 meses a contar del acto administrativo aprobatorio del presente instrumento. Transcurrido este plazo el Gobierno Regional realizará el acto administrativo de cierre de convenio. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden modificar el referido plazo.

DÉCIMO PRIMERO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual contenido y fecha.

Personerías:

La personería del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en El Decreto Exento N° 558, de 29 octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería del Alcalde para representar al Municipio consta en Acta complementaria de Proclamación de Alcalde de fecha 29 de noviembre de 2016, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

Firmas: Maximiliano Ríos Galleguillos / Alcalde / Municipalidad de Lo Prado // Felipe Guevara Stephens/ Intendente / Región Metropolitana de Santiago//."

2.- IMPÚTESE la suma de \$1.000.000.- (un millón de pesos) al Subtítulo 22, Ítem 11, Asignación 001 (Estudios e Investigaciones) F.N.D.R., del Presupuesto del Gobierno Regional; el saldo se imputará al Subtítulo e Ítem respectivo, del presupuesto que se encuentre vigente, en la medida que se consulten recursos al efecto.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE.


FELIPE GUEVARA STEPHENS
INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

MCM/PKK/RDA/CBA/CCM/FAP

Distribución:

- Contraloría General de la República
- Unidad Técnica
- Administración Regional
- División de Administración y Finanzas
- División de Análisis y Control de Gestión
- Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión
- Departamento Jurídico.
- Oficina de Partes.

CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 24 de febrero de 2020, entre el **GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO**, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente y Órgano Ejecutivo don **FELIPE GUEVARA STEPHENS**, ambos domiciliados en calle Bandera N° 46, comuna de Santiago, de esta ciudad, por una parte; y por la otra, la **MUNICIPALIDAD DE LO PRADO**, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria, representada por su Alcalde don **MAXIMILIANO RÍOS GALLEGUILLOS**, ambos domiciliados en San Pablo N°5959, de la misma comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la licitación, adjudicación y celebración del o los contratos que procedan para la ejecución de la iniciativa de estudios y consultoría, denominada **"ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO"**, CÓDIGO BIP N° 40008928-0.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, lo que incluye la realización de todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa de la iniciativa que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cláusulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo, si es que éstas le son proporcionadas por el mandante, salvo que le asista una causa justificada, lo que en todo caso no será obligatorio para la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceñirá rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica será la parte encargada de administrar y ejecutar la iniciativa conforme el objeto de la misma y a las condiciones establecidas, en términos tales que no podrá destinar los recursos a ningún fin o uso, permanente o temporal, diverso de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podrá considerarse un incumplimiento grave.

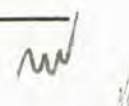
La Unidad Técnica deberá otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del Gobierno Regional para supervisar la ejecución de la iniciativa de estudio.

Los plazos que se señalen en el presente convenio serán de días corridos salvo que se señale expresamente lo contrario.

SEGUNDO: Las partes, teniendo presente lo dispuesto en la letra c) del artículo 3 y la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que establecen la necesidad de actualizar el plan regulador comunal a través de las modificaciones que sean necesarias, y que conforme al DFL 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; al Decreto N° 47 de 1992 del mismo Ministerio que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la Ley N° 19.300; y la circular Ord. N° 935 de 1 de diciembre de 2009 que aprueba el DDU-227 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se establecen las exigencias y requerimientos técnicos (estudios específicos) para la elaboración de los planes reguladores comunales, todos los cuales deben ser observados a fin de lograr su aprobación final, se hace necesario proceder a la actualización de los estudios complementarios a la modificación del plan regulador comunal de Lo Prado.

Para lo anterior y conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversión, (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI, el proyecto o iniciativa de estudio requiere fijar los planeamientos metodológicos y técnicos para desarrollar cada una de las etapas que componen la actualización del PRC.

De acuerdo con el artículo primero de la Ley N°21.078, que modificará la LGUC incorporando el artículo 28 OCTIES en dicha LGU, el estudio denominado Actualización Plan Regulador comuna de Lo Prado, IDI N°40008928-0, en adelante el "Estudio PRC", se divide en 6 etapas:



- Etapa 1: Ajuste Metodológico;
- Etapa 2: Metodología, antecedentes, análisis, diagnóstico;
- Etapa 3: Imagen objetivo;
- Etapa 4: Aprobación imagen objetivo por el Concejo Municipal;
- Etapa 5: Anteproyecto del Plan Regulador Comunal;
- Etapa 6: Proyecto del Plan Regulador Comunal.

TERCERO: Corresponderá al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento para la ejecución de la iniciativa de estudio y consultoría, con cargo a los recursos del Presupuesto Regional de la Región Metropolitana (F.N.D.R., Subtítulo 22, según glosa común de los Gobiernos Regionales 02 1 de la Ley de Presupuestos vigente del Sector Público), Código BIP N° 40008928-0, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE	ITEM	APORTE M\$
F.N.D.R.	CONSULTORÍAS	\$230.000.-
TOTAL		\$230.000.-

- b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.
- c) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversión (SNI) la información de los gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades del mandante:

- a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
- b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervisión técnica a su cargo, conforme a la cláusula sexta, letra b).
- c) Disponer se subsanen las deficiencias o atrasos del proyecto. La Unidad Técnica dictará a la brevedad las instrucciones del caso.
- d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los consultores.

QUINTO: La Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución. Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberán ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través de la División y Departamento competente para dichos efectos. En consecuencia, en el caso de modificaciones del proyecto, el mandante no responderá por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente aprobada por el mandante.

La Unidad Técnica será la responsable de asegurar que el proceso de licitación y contratación se ajuste a la Ley de Compras Públicas y otras normativas pertinentes.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los

recursos públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y control que la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional impone al mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

- a) Remitir copia de las Bases Administrativas (bases generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitación, en un plazo no superior a 40 días corridos contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que aprueba el presente convenio;
- b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitación;
- c) Remitir copia del acta de apertura de la licitación, al día siguiente de su realización;
- d) Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación o desistimiento en su caso;
- e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario, si correspondiere;
- f) Remitir copia del decreto o resolución fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitación privada, si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberá informar al mandante, a lo menos con cinco días hábiles de anticipación, antes de la fecha del acto o la reunión según corresponda.

La relación que surja con ocasión del respectivo proceso de licitación y contratación, regirá única y exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el mandante adquiere y/o contrae serán solamente las que expresamente se establecen en forma taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

- a) **Informar** acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la inversión de fuente regional.
- b) **Celebrar oportunamente el contrato** para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservará su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista deberá notificar al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebración.

- c) **Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago** conforme al avance del proyecto, **a más tardar el día 25 de cada mes**, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio. Lo anterior, si resultare aplicable.
- d) **Designar un funcionario de la Municipalidad de Lo Prado para controlar** el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio, llevando a cabo toda la fiscalización técnica del proyecto. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este funcionario suscriba.
- e) **Informar, oportunamente al Gobierno Regional** sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda.

f) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la **imagen corporativa del Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano de Santiago**, mencionando además al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago como responsable financiero y de la **Municipalidad de Lo Prado**, como Unidad Técnica, en los lugares que corresponda.

g) Para el caso de reevaluación del presente proyecto, será responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional.

h) **Dar cumplimiento al objeto de este convenio**, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripción del contrato de ejecución.

i) Una vez totalmente tramitada la resolución que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la brevedad a licitación, según corresponda.

j) Con el objeto de hacer efectiva la participación de las autoridades en inauguraciones, actos de prensa, eventos, talleres o reuniones, y en general de cualquier actividad que digan relación con el presente convenio, la Unidad Técnica deberá extender de **manera obligatoria** a nombre del Intendente Regional y de quien corresponda, invitación a los Gobernadores Provinciales, Consejeros Regionales y toda autoridad que, en razón de la materia, tenga injerencia en el desarrollo de la iniciativa. **Además, para el caso de talleres o actividades del plan de participación ciudadana que se desarrollen en el marco de la elaboración del instrumento de planificación respectivo, deberá remitir, obligatoriamente y de manera oportuna, la correspondiente invitación, al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y Presidente del Consejo Regional**, de modo de garantizar el conocimiento de dichas acciones por parte de los Consejeros Regionales.

SÉPTIMO: La Unidad Técnica asume la **responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna del proyecto encomendado**, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realización. Dichas garantías serán tomadas a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su oportunidad. Asimismo, deberá remitir copia al Gobierno Regional, de la garantía de seriedad de la oferta que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: El o los estados de pago deberán incluir, **obligatoriamente** los antecedentes que a continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario adoptar:

1.- **Oficio conductor de la Unidad Técnica**, solicitando el pago al Gobierno Regional;

2.- **Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana**, calle Bandera N° 46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

3.- **Resumen de estado de pago**, con firma del funcionario encargado conforme lo estipulado en la cláusula sexta letra d) y visación de la Unidad Técnica, con avance del proyecto, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demás aspectos contractuales pertinentes.

4.- **Detalle del estado de pago**, igualmente suscrito por el referido funcionario, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones, si resultare aplicable.

5.- **Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original**, sí corresponde, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relación a los trabajadores del proyecto.

Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación, si resultare aplicable.

6.- Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, **copia del contrato** celebrado con el contratista, si no se hubiese acompañado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

NOVENO: El presente convenio mandato terminará por el cumplimiento del encargo para el cual fue celebrado. Asimismo, podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de la ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha Unidad adoptará todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio mandato, incluida la realización de una nueva licitación u otras de similar naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, según se indica más adelante. De igual forma, el presente convenio terminará por causas o razones financieras y/o presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalización o, también, en caso de ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente convenio mandato dará derecho al mandante para dar por terminado el mismo, *ipso facto*, y sin forma de juicio.

El mandante podrá considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.
- La adulteración o falseamiento en la información proporcionada al Gobierno Regional que de cuenta del estado de avance de la iniciativa de inversión y de los correspondientes estados de pago.
- La ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin que ésta de curso progresivo al convenio injustificadamente.
- En general, el abandono o la no ejecución del proyecto, salvo que concurren causales de fuerza mayor o caso fortuito, a juicio del mandante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le será notificado a la Unidad Técnica mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situación, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro, además, de la posibilidad de derivar los antecedentes a la Contraloría General de la República, en caso de estimarse que existen posibles responsabilidades administrativas comprometidas. Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podrá encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder a su inmediato cierre administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante dará cuenta de este hecho a la Unidad Técnica, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal, el que será comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dará cuenta al mandante del estado de avance de la iniciativa de inversión contratada y se deberán efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su análisis, aprobación y eventual pago, dentro del plazo de 15 días a contar de la notificación de la resolución de término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminación anticipada del presente convenio mandato deberá ser aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad Técnica.

DÉCIMO: El plazo máximo de este convenio será de 25 meses a contar del acto administrativo aprobatorio del presente instrumento. Transcurrido este plazo el Gobierno Regional realizará el acto administrativo de cierre de convenio. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden modificar el referido plazo.

DÉCIMO PRIMERO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

W

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual contenido y fecha.

Personerías:

La personería del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en El Decreto Exento N° 558, de 29 octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería del Alcalde para representar al Municipio consta en Acta complementaria de Proclamación de Alcalde de fecha 29 de noviembre de 2016, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.


MAXIMILIANO RÍOS GALLEGUILLOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO


FELIPE GUEVARA STEPHENS
INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO


MCM/PKK/RDA/CBA/CCM/FAP

CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 24 de febrero de 2020, entre el **GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO**, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su Intendente y Órgano Ejecutivo don **FELIPE GUEVARA STEPHENS**, ambos domiciliados en calle Bandera N° 46, comuna de Santiago, de esta ciudad, por una parte; y por la otra, la **MUNICIPALIDAD DE LO PRADO**, en adelante la Unidad Técnica o la Mandataria, representada por su Alcalde don **MAXIMILIANO RÍOS GALLEGUILLOS**, ambos domiciliados en San Pablo N°5959, de la misma comuna, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la licitación, adjudicación y celebración del o los contratos que procedan para la ejecución de la iniciativa de estudios y consultoría, denominada **"ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO"**, **CÓDIGO BIP N° 40008928-0**.

El mandatario se obliga a cumplir estrictamente el encargo en los términos fijados por el mandante, o que incluye la realización de todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa de la iniciativa que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cláusulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades. Sin perjuicio de lo anterior, ésta se compromete a utilizar las bases tipo, si es que éstas le son proporcionadas por el mandante, salvo que le asista una causa justificada, lo que en todo caso no será obligatorio para la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceñirá rigurosamente a los términos del presente convenio.

La Unidad Técnica será la parte encargada de administrar y ejecutar la iniciativa conforme el objeto de la misma y a las condiciones establecidas, en términos tales que no podrá destinar los recursos a ningún fin o uso, permanente o temporal, diverso de aquellos para los cuales han sido contemplados, lo que podrá considerarse un incumplimiento grave.

La Unidad Técnica deberá otorgar todas las facilidades que requieran los funcionarios del Gobierno Regional para supervisar la ejecución de la iniciativa de estudio.

Los plazos que se señalen en el presente convenio serán de días corridos salvo que se señale expresamente lo contrario.

SEGUNDO Las partes, teniendo presente lo dispuesto en la letra c) del artículo 3 y la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que establecen la necesidad de actualizar el plan regulador comunal a través de las modificaciones que sean necesarias, y que conforme al DFL 458 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; al Decreto N° 47 de 1992 del mismo Ministerio que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la Ley N° 19.300; y la circular Ord. N° 935 de 1 de diciembre de 2009 que aprueba el DDU-227 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se establecen las exigencias y requerimientos técnicos (estudios específicos) para la elaboración de los planes reguladores comunales, todos los cuales deben ser observados a fin de lograr su aprobación final, se hace necesario proceder a la actualización de los estudios complementarios a la modificación del plan regulador comunal de Lo Prado.

Para lo anterior y conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversión, (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI, el proyecto o iniciativa de estudio requiere fijar los planeamientos metodológicos y técnicos para desarrollar cada una de las etapas que componen la actualización del PRC.

De acuerdo con el artículo primero de la Ley N°21.078, que modificará la LGUC incorporando el artículo 28 OCTIES en dicha LGU, el estudio denominado Actualización Plan Regulador comuna de Lo Prado, IDI N°40008928-0, en adelante el "Estudio PRC", se divide en 6 etapas:



- Etapa 1: Ajuste Metodológico;
- Etapa 2: Metodología, antecedentes, análisis, diagnóstico;
- Etapa 3: Imagen objetivo;
- Etapa 4: Aprobación imagen objetivo por el Concejo Municipal;
- Etapa 5: Anteproyecto del Plan Regulador Comunal;
- Etapa 6: Proyecto del Plan Regulador Comunal.

TERCERO: Corresponderá al Gobierno Regional en su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento para la ejecución de la iniciativa de estudio y consultoría, con cargo a los recursos del Presupuesto Regional de la Región Metropolitana (F.N.D.R., Subtítulo 22, según glosa común de los Gobiernos Regionales 02.1 de la Ley de Presupuestos vigente del Sector Público), Código BIP N° 40008928-0, según el cuadro de inversión siguiente:

FUENTE	ITEM	APORTE M\$
F.N.D.R.	CONSULTORÍAS	\$230.000.-
TOTAL		\$230.000.-

- b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.
- c) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversión (SNI) la información de los gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio mandato.

CUARTO: Son facultades del mandante:

- a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
- b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la información pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervisión técnica a su cargo, conforme a la cláusula sexta, letra b).
- c) Disponer se subsanen las deficiencias o atrasos del proyecto. La Unidad Técnica dictará a la brevedad las instrucciones del caso.
- d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los consultores.

QUINTO: La Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución. Las Bases Administrativas y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberán ser previamente aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través de la División y Departamento competente para dichos efectos. En consecuencia, en el caso de modificaciones del proyecto, el mandante no responderá por los recursos extras ni por alteraciones y/o modificaciones de partidas, si dicha solicitud no ha sido previamente presentada e ingresada mediante oficio por la Unidad Técnica y debidamente aprobada por el mandante.

La Unidad Técnica será la responsable de asegurar que el proceso de licitación y contratación se ajuste a la Ley de Compras Públicas y otras normativas pertinentes.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los

recursos públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y control que la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional impone al mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá:

- a) Remitir copia de las Bases Administrativas (bases generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitación, en un plazo no superior a 40 días corridos contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que aprueba el presente convenio;
- b) Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitación;
- c) Remitir copia del acta de apertura de la licitación, al día siguiente de su realización;
- d) Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación o desistimiento en su caso;
- e) Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario, si correspondiere;
- f) Remitir copia del decreto o resolución fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o licitación privada, si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberá informar al mandante, a lo menos con cinco días hábiles de anticipación, antes de la fecha del acto o la reunión según corresponda.

La relación que surja con ocasión del respectivo proceso de licitación y contratación, regirá única y exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, de forma tal que las obligaciones que el mandante adquiere y/o contrae serán solamente las que expresamente se establecen en forma taxativa en el presente convenio.

Las Bases Administrativas (Generales y/o Especiales) y Técnicas, y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de fuente regional.

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

- a) **Informar** acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control de la inversión de fuente regional.
- b) **Celebrar oportunamente el contrato** para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su desarrollo, asumiendo íntegramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservará su responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.
La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cláusula donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista deberá notificar al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebración.
- c) **Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago** conforme al avance del proyecto, **a más tardar el día 25 de cada mes**, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio. Lo anterior, si resultare aplicable.
- d) **Designar un funcionario de la Municipalidad de Lo Prado para controlar** el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este convenio, llevando a cabo toda la fiscalización técnica del proyecto. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este funcionario suscriba.
- e) **Informar, oportunamente al Gobierno Regional** sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda.

f) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la **imagen corporativa del Gobierno y del Consejo Regional Metropolitano de Santiago**, mencionando además al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago como responsable financiero y de la **Municipalidad de Lo Prado**, como Unidad Técnica, en los lugares que corresponda.

g) Para el caso de reevaluación del presente proyecto, será responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional.

h) **Dar cumplimiento al objeto de este convenio**, conforme a sus disposiciones y a las normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los instrumentos técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripción del contrato de ejecución.

i) Una vez totalmente tramitada la resolución que aprueba el presente convenio y recepcionada por la Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la brevedad a licitación, según corresponda.

j) Con el objeto de hacer efectiva la participación de las autoridades en inauguraciones, actos de prensa, eventos, talleres o reuniones, y en general de cualquier actividad que digan relación con el presente convenio, la Unidad Técnica deberá extender de **manera obligatoria** a nombre del Intendente Regional y de quien corresponda, invitación a los Gobernadores Provinciales, Consejeros Regionales y toda autoridad que, en razón de la materia, tenga injerencia en el desarrollo de la iniciativa. **Además, para el caso de talleres o actividades del plan de participación ciudadana que se desarrollen en el marco de la elaboración del instrumento de planificación respectivo, deberá remitir, obligatoriamente y de manera oportuna, la correspondiente invitación, al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional y Presidente del Consejo Regional**, de modo de garantizar el conocimiento de dichas acciones por parte de los Consejeros Regionales.

SÉPTIMO: La Unidad Técnica asume la **responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna del proyecto encomendado**, debiendo exigir las garantías necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantía que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realización. Dichas garantías serán tomadas a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su oportunidad.

Asimismo, deberá remitir copia al Gobierno Regional, de la garantía de seriedad de la oferta que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO: El o los estados de pago deberán incluir, **obligatoriamente** los antecedentes que a continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario adoptar:

1.- **Oficio conductor de la Unidad Técnica**, solicitando el pago al Gobierno Regional;

2.- **Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana**, calle Bandera N° 46, Santiago, RUT. N° 61.923.200-3;

3.- **Resumen de estado de pago**, con firma del funcionario encargado conforme lo estipulado en la cláusula sexta letra d) y visación de la Unidad Técnica, con avance del proyecto, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demás aspectos contractuales pertinentes.

4.- **Detalle del estado de pago**, igualmente suscrito por el referido funcionario, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones, si resultare aplicable.

5.- **Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original**, si corresponde, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales pendientes en relación a los trabajadores del proyecto.

Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación, si resultare aplicable.

6.- Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, **copia del contrato** celebrado con el contratista, si no se hubiese acompañado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados.

NOVENO: El presente convenio mandato terminará por el cumplimiento del encargo para el cual fue celebrado. Asimismo, podrá terminarse por mutuo acuerdo entre las partes.

W

En caso de la ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, dicha Unidad adoptará todas las medidas que sean procedentes para dar curso progresivo al convenio mandato, incluida la realización de una nueva licitación u otras de similar naturaleza, so pena de incurrir en incumplimiento grave del mismo, según se indica más adelante. De igual forma, el presente convenio terminará por causas o razones financieras y/o presupuestarias imprevistas por el mandante que obliguen a su finalización o, también, en caso de ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el incumplimiento grave, a juicio del Gobierno Regional, de los términos del presente convenio mandato dará derecho al mandante para dar por terminado el mismo, *ipso facto*, y sin forma de juicio.

El mandante podrá considerar que constituyen incumplimientos graves del presente convenio mandato, por parte de la Unidad Técnica, los siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos contenidos en el convenio.
- La adulteración o falseamiento en la información proporcionada al Gobierno Regional que de cuenta del estado de avance de la iniciativa de inversión y de los correspondientes estados de pago.
- La ocurrencia y/o configuración de alguna de las causales de terminación anticipada contempladas en el contrato que la Unidad Técnica suscriba con el contratista y/o adjudicatario, sin que ésta de curso progresivo al convenio injustificadamente.
- En general, el abandono o la no ejecución del proyecto, salvo que concurren causales de fuerza mayor o caso fortuito, a juicio del mandante.

Previamente al término del presente convenio mandato, le será notificado a la Unidad Técnica mediante oficio formal que ha incurrido en una posible causal de término por incumplimiento grave del convenio mandato, y que debe subsanar dicha situación, dentro del plazo que se le fije al efecto, bajo apercibimiento de poner término al mismo, sin desmedro, además, de la posibilidad de derivar los antecedentes a la Contraloría General de la República, en caso de estimarse que existen posibles responsabilidades administrativas comprometidas. Ahora bien, en caso de ponerse término al convenio mandato, el Gobierno Regional, podrá encargarlo a otra Unidad Técnica que cuente con las competencias legales para ello, o bien, proceder a su inmediato cierre administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, si debiere ponerse término anticipado al presente convenio mandato por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, el mandante dará cuenta de este hecho a la Unidad Técnica, mediante informe fundado cursado a través de un oficio formal, el que será comunicado a la empresa adjudicada como tercero interesado.

En todos los casos en que opere el término del presente convenio mandato, el mandatario dará cuenta al mandante del estado de avance de la iniciativa de inversión contratada y se deberán efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al mandante para su análisis, aprobación y eventual pago, dentro del plazo de 15 días a contar de la notificación de la resolución de término anticipado, o desde que opere otra causal que corresponda.

En cualquier caso, la terminación anticipada del presente convenio mandato deberá ser aprobada siempre mediante acto administrativo fundado y notificado por carta certificada a la Unidad Técnica.

DÉCIMO: El plazo máximo de este convenio será de 25 meses a contar del acto administrativo aprobatorio del presente instrumento. Transcurrido este plazo el Gobierno Regional realizará el acto administrativo de cierre de convenio. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden modificar el referido plazo.

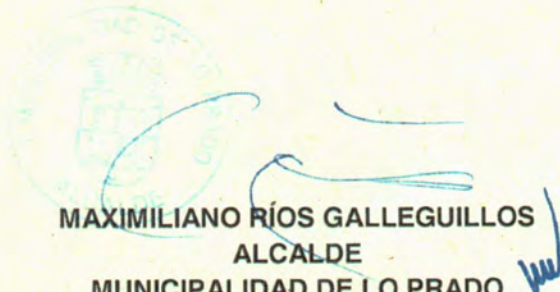
DÉCIMO PRIMERO: Para todos los efectos del presente convenio mandato las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual contenido y fecha.

Personerías:

La personería del Intendente para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en El Decreto Exento N° 558, de 29 octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La personería del Alcalde para representar al Municipio consta en Acta complementaria de Proclamación de Alcalde de fecha 29 de noviembre de 2016, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.



MAXIMILIANO RÍOS GALLEGUILLOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO



FELIPE GUEVARA STEPHENS
INTENDENTE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

MCM/PKK/RDA/CBA/CCM/FAP

